

הסכם פרסום שנתי – אלמוג מוצרי צריכה בע"מ

הסכם שנערך ונחתם בבני ברק ביום 22.01.2026

בין: רשת 13 בע"מ, ח.פ. 1-51-XXXXXX, מרחוב הברזל 23, תל אביב (להלן: "הערוץ") ובין: תובנה מדיה בע"מ, ח.פ. 51-XXXXXX-8, ממגדל ב.ס.ר 4, בני ברק (להלן: "הסוכנות"), בשמו ועבורו של המפרסם אלמוג מוצרי צריכה בע"מ, ח.פ. 52-XXXXXX-3 (להלן: "המפרסם"), הפועל בהסכם זה עבור מותגיו כהגדרתם בסעיף 1.1.

פרק א' – הגדרות ותקופה

1.1 בהסכם זה: "רצועת הפריים" – משדרי הערוץ בין השעות 19:30 ועד 23:00 בלבד, על אף כל הגדרה אחרת הנוהגת אצל הערוץ; "רצועת קדם-פריים" – בין השעות 17:00 ועד 19:30; "המותגים" – FreshMint Ultra וכן FreshMint Kids; "יום עסקים" – ימים א'-ה' שאינם ערבי חג או חול המועד.

1.2 תוקפו של הסכם זה מיום 01.02.2026 ועד ליום 31.01.2027. תקופת ההסכם נחלקת לשני חלקים: חלק I – מיום 01.02.2026 ועד 31.07.2026; חלק II – מיום 01.08.2026 ועד 31.01.2027.

פרק ב' – היקף ותנאי מחיר

2.1 הסוכנות מתחייבת בשם המפרסם להיקף רכישות כולל של 9,000,000 ₪ לפני מע"מ בתקופת ההסכם, במונחי מחירון ברוטו. בגין ההיקף האמור תוענק הנחה מדורגת כמפורט בנספח ג' סעיף 2, אשר תחושב ותיושם כאמור שם בלבד.

2.2 הערוץ מתחייב כי ה-CPP האפקטיבי השנתי - סך החיוב בגין שידורי המפרסם בתקופת ההסכם, נטו לאחר ניכוי עמלת הסוכנות, חלקי סך נקודות הרייטינג שסופקו בפועל (בתי אב יהודיים) - לא יעלה על 1,120 ש"ח לנקודת רייטינג. עלה ה-CPP האפקטיבי על התקרה האמורה, יושלם הפער בנקודות בונוס ללא חיוב במהלך הרבעון העוקב, עד לאיפוס החריגה.

2.3 לא עמד המפרסם בהיקף ההתחייבות שבסעיף 2.1, ייערך בתום תקופת ההסכם עדכון רטרואקטיבי של שיעור ההנחה בהתאם למדרגה התואמת את ההיקף שנרכש בפועל על פי נספח ג' סעיף 2, והמפרסם ישיב לערוץ את ההפרש בתוך 45 יום ממועד הדרישה.

פרק ג' - שיבוץ ותכולה

3.1 לא יותר מ-50% מתקציב המפרסם בכל רבעון יושקע ברצועת הפריים כהגדרתה בסעיף 1.1; לפחות 25% מהתקציב הרבעוני יושקעו ברצועת קדם-פריים וברצועות היום גם יחד.

3.2 התשדירים עבור המותג FreshMint Ultra ישודרו ברצועת הפריים כהגדרתה בסעיף 1.1 בלבד, בימים א'-ה'. תשדירי המותג FreshMint Kids לא ישודרו ברצועת הפריים כלל.

3.3 תשדירי המותגים ישודרו באורכים 15", 30" ו-45" בלבד. אורך אחר טעון אישור מראש ובכתב של מנהל המכירות של הערוץ.

פרק ד' – ביטולים והקדמות שידור

4.1 ביטול שיבוץ על ידי הסוכנות יהא כפוף לדמי ביטול כמפורט בטבלה שלהלן, כשמניין הימים בימי עסקים כהגדרתם בסעיף 1.1:

מועד ההודעה לפני יום השידור	דמי ביטול
3 ימי עסקים או יותר	ללא חיוב
1-2 ימי עסקים	50% ממחיר השיבוץ
ביום השידור	100% ממחיר השיבוץ

4.2 ספוט שלא שודר או הוזז ביוזמת הערוץ, לרבות עקב מהדורת חדשות מיוחדת או שינוי לוח משדרים, ישובץ מחדש ברצועה מקבילה ובאיכות מלאי שוות ערך בתוך 21 יום, ובאין אפשרות כאמור – יזוכה המפרסם במלוא מחירו.

פרק ה' – תמורות מיוחדות

5.1 בגין רכיב בסך 400,000 ₪ מתוך היקף ההתקשרות תשולם התמורה לערוץ בדרך של אספקת מוצרי המפרסם (עסקת ברטר – תמורה במוצרים), לשימוש בהפקות הערוץ ובמבצעי צופים, על פי רשימת מוצרים ומחירון שיצורפו כנספח ה'. שווי המוצרים שסופקו ייזקקו על חשבון ההיקף שבסעיף 2.1.

5.2 הסוכנות תהא רשאית למכור ללקוח צד שלישי, שאינו נמנה עם לקוחותיה, עד 10% מזמן השידור שנרכש על פי הסכם זה (מכירה משנית), ובלבד שהמחיר ללקוח הצד השלישי לא יפחת מהמחיר ששולם לערוץ, ושהודעה על כל מכירה כאמור תימסר לערוץ בתוך 7 ימי עסקים ממועדה.

פרק ו' – תשלום

6.1 תנאי התשלום: שוטף + 90 מיום הפקת חשבונית מס כדין. חשבוניות יופקו אחת לחודש קלנדרי.

6.2 סכום שלא ישולם במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן ריבית פיגורים בשיעור 2% לחודש או חלק ממנו, ממועד החיוב ועד לתשלום בפועל.

פרק ז' – דיווח

7.1 הערוץ יעביר לסוכנות אחת לשבוע דוח שידורים בפועל (As Run) ונתוני רייטינג לכל קמפיין פעיל של המותגים.

פרק ח' – כוח עליון

8.1 במצב חירום לאומי או מלחמה שבעטיים הופסקו או שונו שידורי הפרסומת בערוץ לתקופה העולה על 10 ימים רצופים, יוקפאו התחייבויות ההיקף שבסעיף 2.1 לתקופת ההפסקה, ומניין תקופת ההסכם יוארך בהתאמה.

פרק ט' – שונות

9.1 כל צד רשאי לסיים הסכם זה בהודעה בכתב של 60 יום; הפרה יסודית שלא תוקנה בתוך 14 יום מהתראה בכתב מקנה לצד הנפגע זכות סיום לאלתר. חיובים שנצברו עד מועד הסיום ישרדו את סיומו של ההסכם.

9.2 הודעות יישלחו לכתובות הצדדים שבמבוא ותיחשבנה כנמסרות בהתאם לדין.

9.3 בטלותו של סעיף מסעיפי ההסכם לא תפגע בתוקפם של יתר הסעיפים.

9.4 כותרות הפרקים נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

9.5 סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנוגע להסכם זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הערוץ: _____ הסוכנות: _____

נספח ג' – מחירים והנחות

נספח ג' סעיף 1: תעריפי CPP לפי רצועות, בשקלים חדשים לנקודת רייטינג לתשדיר 30 שניות, קהל: בתי אב יהודיים, רצועות כהגדרתן בסעיף 1.1 לגוף ההסכם:

רצועה	CPP (₪)
פריים (19:30–23:00)	1,380
קדם-פריים (17:00–19:30)	760
ד"י-טיים (07:00–17:00)	445
לילה (01:00–23:00)	570

נספח ג' סעיף 2: ההנחה המדורגת מהמחירון בגין ההיקף שבסעיף 2.1 לגוף ההסכם: עד 4,000,000 ₪ – הנחה בשיעור 10%; מעל 4,000,000 ₪ ועד 7,000,000 ₪ – הנחה בשיעור 13%; מעל 7,000,000 ₪ – הנחה בשיעור 16%. ההנחה תחושב רטרואקטיבית על מלוא ההיקף שנרכש בתקופת ההסכם, במונחי מחירון ברוטו, ותיושם בהתחשבנות השנתית.

נספח ג' סעיף 3: בענייני מחירים, הנחות ומקדמים יגברו הוראות נספח ג' ונספח ד' על הוראות גוף ההסכם.

נספח ד' – מקדמי אורך

נספח ד' סעיף 1: מקדמי האורך ביחס לתשדיר בסיס של 30 שניות: 15" – 65%; 30" – 100%; 45" – 145%; 60" – 190%.
אורך שאינו נקוב לעיל יחושב פרו-רטה ביחס ל-30 שניות ויעוגל לשנייה הקרובה.